



**Положение
отдела миграционных процессов
Управления занятости и социальных программ города Алматы**

1. Общие положения

1. Отдел миграционных процессов (далее – отдел) является структурным подразделением Управления занятости и социальных программ города Алматы (далее – Управление).

2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О миграции населения», «О беженцах», «О государственных услугах», «О противодействии коррупции», «О государственной службе Республики Казахстан», «О правовых актах», Правилами установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и ее распределения между областями, городами республиканского значения, столицей утвержденными приказом Заместителя Премьер-Министра-Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 274, Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 280 «Об утверждении Правил предоставления карты «Ата жолы» для этнических казахов, проживающих за рубежом», Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 22 июня 2023 года № 236 «Об утверждении Правил выдачи или продления справок иностранцу или лицу без гражданства о соответствии его квалификации для самостоятельного трудоустройства, перечня приоритетных отраслей экономики (видов экономической деятельности) и востребованных в них профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства», Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 279 «Об утверждении Правил и условий выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода», Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 259 и и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 474 «Об утверждении Правил

определения комиссией перечня категорий и численности иностранцев и лиц без гражданства, работающих в юридических лицах, являющихся участниками специальных экономических зон, с проектами стоимостью свыше одного миллиона месячных расчетных показателей, а также в организациях, привлекаемых указанными участниками специальных экономических зон (либо их подрядчиками) в качестве генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика или исполнителя услуг, в период выполнения строительно-монтажных работ на территории специальных экономических зон, и до истечения одного года после ввода объекта (объектов) в эксплуатацию» Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 22 июля 2013 года № 329-ө-м «Об утверждении Правил присвоения или продления статуса кандаса», Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 7 апреля 2022 года №118 «Об утверждении Правил регистрации и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца», Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 июля 2024 года № 282 «Об утверждении Правил определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах, подтверждающих национальность претендентов», Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 марта 2010 года № 183 «Правила присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца», Стратегией «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства, а также Положением об Управлении, настоящей должностной инструкцией и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

3. Структура, штатная численность отдела утверждается согласно штатному расписанию Управления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Отдел состоит из:

- 1) руководителя отдела Д-О-3 - 1 единица.
- 2) главных специалистов Д-О-4 - 7 единиц.

2. Задачи, права и обязанности отдела

5. Задача:

1) представление в установленные сроки отчётов по привлечению иностранной рабочей силы по формам утверждённой статистической и ведомственной отчётности в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, статистические органы.

2) обеспечение работы по своевременному и качественному оказанию государственной услуги «Выдача или продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы».

3) участие в разработке проектов нормативных правовых актов Республики Казахстан и иных актов по вопросам входящим в компетенцию отдела.

4) координация работы по обеспечению потребности в привлечении трудовых мигрантов для выполнения работ в домашнем хозяйстве, осуществляющих районными аппаратами акиматов города Алматы.

5) обеспечение работы по своевременному и качественному оказанию функции «Присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца».

6) обеспечение работы по регистрации и рассмотрению ходатайства о присвоении статуса беженца.

7) реализация в пределах своей компетенции задач в области миграции населения.

8) обеспечение работы по своевременному и качественному оказанию государственной услуги «Присвоение или продление статуса кандаса» в соответствии Закона «О государственных услугах».

9) обеспечение работы по оформлению приглашений граждан Республики Казахстан.

10) обеспечение работы по своевременному и качественному оказанию функции определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах, подтверждающих национальность претендентов, в соответствии с законодательством.

11) обеспечение работы по своевременному и качественному оказанию государственной услуги «Об утверждении Правил выдачи или продления справок иностранцу или лицу без гражданства о соответствии его квалификации для самостоятельного трудоустройства, перечня приоритетных отраслей экономики (видов экономической деятельности) и востребованных в них профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства».

12) участие в работе в соответствии с Правилами определения комиссией перечня категорий и численности иностранцев и лиц без гражданства, работающих в юридических лицах, являющихся участниками специальных экономических зон, с проектами стоимостью свыше одного миллиона месячных расчетных показателей, а также в организациях, привлекаемых указанными участниками специальных экономических зон (либо их подрядчиками) в качестве генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика или исполнителя услуг, в период выполнения строительно-монтажных работ на территории специальных экономических зон, и до истечения одного года после ввода объекта (объектов) в эксплуатацию.

13) обеспечение работы по мобильному приложений или платформ на базе, представленных Министерством труда и социальной защиты, для предоставления государственных услуг, а также передача данных в подведомственные организации и дальнейшая координация работы в этой области.

14) обеспечение работы в соответствии с Правилom предоставления карты «Ата жолы» для этнических казахов, проживающих за рубежом.

6. Права и обязанности отдела:

- 1) осуществлять контроль за качеством оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2) запрашивать и получать от отделов Управления и структурных подразделений акимата города статистические данные и другие материалы;
- 3) принимать участие в городских совещаниях, семинарах, входящие по вопросам в компетенцию отдела;
- 4) исполнять приказы и протокольные поручения руководителя Управления;
- 5) разрабатывать и вносить на рассмотрение руководству Управления предложения, исходящие из задач, возложенные на отдел;
- 6) давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
- 7) иные права и обязанности предусмотренные законов Республики Казахстан.

7. Функции:

- 1) систематизирует и обобщает статистические и другие материалы по вопросам привлечения иностранной рабочей силы;
- 2) подготавливает аналитические записки, информации по вопросам привлечения иностранной рабочей силы, представляет их руководству Управления, в Министерство труда и социальной защиты населения РК, в городской акимат и другие заинтересованные органы;
- 3) консультирует, принимает документы работодателей на получение разрешения на привлечение иностранных работников;
- 4) организует работу по выдаче разрешений на привлечение иностранной рабочей силы в г. Алматы;
- 5) обеспечивает выдачу и получение работодателями разрешений на привлечение иностранной рабочей силы в пределах установленной квоты;
- 6) обобщает предложения работодателей по количеству привлекаемой иностранной рабочей силы на предстоящий год для определения размера квоты, вносит их в Министерство труда и социальной защиты населения РК;
- 7) осуществляет мониторинг выполнения условий разрешений работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу;
- 8) разрабатывает внесение предложение по совершенствованию стандартов государственных услуг, оказываемых в электронной форме;
- 9) обеспечивает процедуру отзыва разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, информирует работодателей;
- 10) ведет базу данных по привлекаемой иностранной рабочей силе и работодателям, получившим разрешения;
- 11) составляет сведения по вопросу привлечения иностранной рабочей силы;
- 12) координация статистических и других материалов по вопросам выдачи, продления и отзыва разрешения;
- 13) обобщает предложения по количеству выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту, на предстоящий год для определения

размера квоты, вносит их в Министерство труда и социальной защиты населения РК;

14) осуществляет прием ходатайства на продление статуса беженца за месяц до окончания указанного срока;

15) организует заседание постоянно действующей комиссии по «Присвоению, продлению, лишению и прекращению статуса беженца»;

16) внесение данных беженцев в базу АИС «Кандас»;

17) выдача удостоверения беженца;

18) принятие ходатайства о присвоении статуса беженца;

19) выдача свидетельства лица, ищущего убежище в Республике Казахстан;

20) проведение анкетирования с оформлением карточки учета лица, ищущего убежище;

21) направляет документы для проверки по учетам органов внутренних дел Республики Казахстан, а также по учетам Системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры;

22) проведение собеседования с оформлением опросного листа;

23) направляет запрос на рассмотрение документов и материалов лица, ищущего убежище в органы национальной безопасности с приложением копии карточки учета;

24) вносит материалы для рассмотрения на заседании Комиссии по осуществлению процедуры присвоения, продления, прекращения и лишения статуса беженца;

25) предоставление полной и достоверной информации о порядке оказания государственной услуги услугополучателям в доступной форме;

26) прием заявлений согласно Стандарта государственной услуги (далее-Стандарт) «Присвоение или продление статуса кандаса» с приложением необходимых документов от этнических казахов на присвоение статуса кандаса;

27) обеспечение создания и формирование талонов в Автоматизированной Информационной Системе Базы данных «Кандас» (далее-АИС БД «Кандас»);

28) направление электронного запроса для внесения данных этнических казахов и членов их семей для генерации ИИН через ИС «Миграционная полиция» МВД РК;

29) осуществление формирования ИИН с ИС «Миграционная полиция» МВД РК в удостоверение кандаса;

30) принимают решение о присвоении или продлении статуса кандаса;

31) выдача конечного результата государственной услуги – решения и удостоверения кандаса, либо мотивированного отказа в присвоении статуса кандаса;

32) прием заявлений с приложением необходимых документов от кандасов на включение в региональную квоту приема кандасов;

33) в пределах своей компетенции осуществление взаимодействия Отдела с другими государственными органами по вопросам миграции населения;



34) прием и рассмотрение заявлений от граждан Республики Казахстан согласно Правил приглашения для переселения в Республику Казахстан родственников из числа этнических казахов, проживающих за рубежом, в целях воссоединения семьи (далее- Правила);

35) заверение приглашения граждан Республики Казахстан согласно Правилам;

36) выдача приглашений гражданам Республики Казахстан легализованной Департаментом Консульской Службы Министерства Иностранных Дел Республики Казахстан;

37) анализ обращений и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями;

38) участие в разработке межгосударственных программ по трудоустройству граждан РК за пределами Казахстана, а также координация мероприятий по их реализации;

39) обеспечение работы по мобильному приложений или платформ на базе, представленных Министерством труда и социальной защиты, для предоставления государственных услуг, а также передача данных в подведомственные организации и дальнейшая координация работы в этой области;

40) обеспечивает выполнение работы в соответствии с Правилами выдачи или продления справок иностранцам или лицам без гражданства о соответствии их квалификации для самостоятельного трудоустройства, а также перечня приоритетных отраслей экономики (видов экономической деятельности) и востребованных в них профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства;

41) обеспечивает выполнение работы в соответствии с Правилами определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандидата и гражданства Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах, подтверждающих национальность претендентов;

42) участвует в работе комиссии по определению перечня категорий и численности иностранцев и лиц без гражданства, работающих в юридических лицах, являющихся участниками специальных экономических зон с проектами стоимостью свыше одного миллиона месячных расчетных показателей, а также в организациях, привлекаемых этими участниками (или их подрядчиками) в качестве генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика или исполнителя услуг, в период выполнения строительно-монтажных работ на территории специальных экономических зон и до истечения одного года после ввода объекта (объектов) в эксплуатацию;

43) обеспечение работы в соответствии с Правилем предоставления карты «Ата жолы» для этнических казахов, проживающих за рубежом;

44) иные функции, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

3. Организация деятельности отдела

8. Отдел обладает полномочиями, необходимыми для реализации его основных задач и функций, в соответствии с законодательными актами, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

9. Отдел возглавляет руководитель отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем Управления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

10. Руководитель отдела осуществляет общее руководство деятельностью отдела и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и осуществления им своих функций.

11. В период временного отсутствия руководителя отдела его обязанности исполняет один из главных специалистов отдела.

12. Документы, направляемые от имени отдела в другие структурные подразделения по вопросам, входящим в компетенцию отдела, подписывается руководителем отдела, а в случае отсутствия – лицом его замещающим.

